



CUT: 223660-2024

RESOLUCION DIRECTORAL N° 0276-2026-ANA-AAA.MDD

Tambopata, 29 de septiembre de 2026

VISTO:

El Informe Técnico N 0211-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 02.09.2026 con Código Único de Trámite (CUT) 223660-2024, emitido por el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua sobre rectificación de oficio y enmienda, advertidos en la Resolución Directoral N 0129-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 27.07.2021, que declaró la extinción por caducidad de la licencia de uso de agua con fines agrarios, otorgada con la Resolución Directoral N° 123-2013-ANA/ALA INAMBARI de fecha 12.09.2013, dejándola sin efecto legal, por la causal de la muerte del titular del derecho.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.- Que, el numeral 201.1 del artículo 201 del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General (LPAG), aprobado mediante el Decreto Supremo N° 006-2026-JUS, establece que *“Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido, ni el sentido de la decisión”*.

SEGUNDO.- Que, el numeral 14.1 del artículo 14 del TUO de la LPAG, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, establece que *“Cuando el vicio del acto administrativo por incumplimiento a sus elementos de validez, no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora”*.

TERCERO.- Que, de acuerdo con los subnumerales 14.21 y 14.2.4 del numeral 14.2 del artículo antes citado, son actos administrativos afectados por vicios no trascendentales, entre otros, el acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente en las cuestiones surgidas en la motivación y cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido, de no haberse producido el vicio.

CUARTO.- Que, en ese orden de ideas, *“[...] La concreción de la conservación se produce cuando la autoridad emisora, identifica el vicio ocurrido, y emite un segundo acto administrativo reconociendo el yerro y corrigiéndolo. Como se puede apreciar en todos los casos, el sentido de la decisión se preservará, siendo cambiado solamente, aspectos de motivación, precisión de*



contenido; pero sí, por principio elemental del derecho, el acto de enmienda debe seguir las mismas formas de notificación y publicación”¹.

QUINTO.- Que, mediante la Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 27.07.2021, se declaró la extinción por caducidad de la licencia de uso de agua con fines agrarios, otorgada con la Resolución Directoral N° 123-2013-ANA/ALA INAMBARI de fecha 12.09.2013, dejándola sin efecto legal, por la causal de la muerte del titular del derecho.

SEXTO.- Que, mediante el Informe Técnico N° 0211-2026-ANA-AAA.MDD/HMP de fecha 02.09.2026, el Área Técnica de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó, que de la revisión de la Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD y del expediente administrativo del cual deriva su origen, se advierte lo siguiente: **i)** un error material y aritmético en la denominación de la Resolución extinta contenido en el Artículo 1 de la parte resolutive de la referida resolución, consignando por error lo siguiente: Resolución Directoral N° **123**-2013-ANA/ALA INAMBARI, cuando lo correcto fue haber consignado lo siguiente: Resolución **Administrativa** N° **126**-2013-ANA/ALA INAMBARI; **ii)** la referida Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD omitió pronunciarse sobre las consecuencias del deceso del señor Roberto Pacco Benavente, titular de la licencia, cuya información obtenida de la RENIEC se constató que falleció el 28.08.2014. En ese sentido, habiéndose generado los recibos N° 2018A01281, N° 2019A03656, N° 2020A02245 y N° 2021A03672 con posterioridad a la fecha de fallecimiento del titular de la licencia, corresponden ser anulados, precisión que debe ser integrada en el Artículo 1 de la parte resolutive de la Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD.

SÉPTIMO.- Que, mediante el Informe Legal N° 0136-2026-ANA-AAA.MDD/EAHV de fecha 23.09.2026, considerando el análisis efectuado por el Área Técnica, el Área Legal de esta Autoridad Administrativa del Agua concluyó: **i)** la rectificación de los datos antes referidos por el Área Técnica no alteran lo sustancial ni el contenido de la decisión de la Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD; **ii)** corresponde integrar en el Artículo 1 de la Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD la fecha del deceso del titular de la licencia de uso de agua, es decir, el 28.08.2014 cuya extinción rige a partir de esa fecha con eficacia anticipada. Asimismo, como consecuencia de la extinción de la licencia corresponde que queden nulos los recibos de retribución económica N° 2018A01281, N° 2019A03656, N° 2020A02245 y N° 2021A03672 generados, en el entendido de que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, reconocido en los artículos 889 y 1169 del Código Civil, considerando que no es un aspecto trascendental que afecta el contenido de la referida Resolución, conservándose el acto administrativo emitido, siendo necesario precisarse el error y el cambio advertido; por lo tanto, corresponde efectuar su rectificación y la enmienda respectiva.

OCTAVO.- Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 y el artículo 201 del TUO de la LPAG y de conformidad con lo establecido en el literal b) del artículo 46 del Reglamento de Organización y Funciones de la Autoridad Nacional del Agua, aprobado mediante el Decreto Supremo N° 018-2017-MINAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RECTIFICAR con efecto retroactivo, el error material y aritmético advertido el artículo 1 de la parte resolutive de la Resolución Directoral N° 0129-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 27.07.2021; en el siguiente sentido:

DICE:

Resolución Directoral N° **123**-2013-ANA/ALA INAMBARI

¹ MORON URBINNA, Juan Carlos. “Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General” Nuevo Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 (Decreto Supremo N° 004-2019-JUS) p. 273. Editorial Gaceta Jurídica, Lima, 2019.



DEBE DECIR:

Resolución Administrativa N° 126-2013-ANA/ALA INAMBARI

ARTÍCULO 2.- ENMENDAR el contenido del Artículo 1 de la parte resolutive de la Resolución Directoral N 0129-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 27.07.2021 e **integrar** el siguiente contenido:

DICE:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR LA EXTINCION POR CADUCIDAD de la Licencia de Uso de Agua con fines agrarios, otorgada con la Resolución Directoral N° 123-2013-ANA/ALA INAMBARI de fecha 12.09.2013, dejándola sin efecto legal, por la causal de la muerte del Titular del derecho.

DEBE DECIR:

ARTÍCULO 1.- DECLARAR LA EXTINCION POR CADUCIDAD de la licencia de uso de agua otorgada mediante la Resolución Administrativa N° 126-2013-ANA/ALA INAMBARI de fecha 12.09.2013 a favor del señor **ROBERTO PACCO BENAVENTE, con eficacia anticipada a partir del 28.08.2014**, por la causal prevista en el literal a. del numeral 102.3 del artículo 102 del Reglamento de la Ley de Recursos Hídricos: *la muerte del titular del derecho*. Asimismo, como consecuencia de la extinción de la licencia de uso de agua, corresponde que los recibos de retribución económica N° 2018A01281, N° 2019A03656, N° 2020A02245 y N° 2021A03672 generados, **QUEDEN NULOS**, en el entendido que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, reconocido en los artículos 889 y 1169 del Código Civil, considerando que fueron notificados con posterioridad al fallecimiento de la titular del derecho de uso de agua.

ARTÍCULO 3.- MANTENER vigente la Resolución Directoral N 0129-2021-ANA-AAA.MDD de fecha 27.07.2021, en todo lo que no se oponga a lo dispuesto en la presente resolución.

ARTÍCULO 4.- REMITIR una copia del presente acto administrativo a la Dirección de Administración de Recursos Hídricos (DRAH), a la Unidad de Cobranza de Retribución Económica (UCRE) y a la Unidad de Contabilidad y Tesorería (UCT) de la Autoridad Nacional del Agua (ANA) para que procedan con la anulación y el archivo definitivo del procedimiento de cobranza.

ARTÍCULO 5.- INSCRIBIR el presente acto administrativo en el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Agua (RADA).

ARTÍCULO 6.- NOTIFICAR la presente resolución a la masa hereditaria del señor Roberto Pacco Benavente en su domicilio; poner de conocimiento a la Administración Local de Agua Tahuamanu-Madre de Dios; y disponer su publicación en el portal web institucional de la Autoridad Nacional del Agua: www.ana.gob.pe.

Regístrese y comuníquese,

FIRMADO DIGITALMENTE

HIPOLITO MAMANI PACOMPIA

DIRECTOR

AUTORIDAD ADMINISTRATIVA DEL AGUA - MADRE DE DIOS

CAQN/eahv



Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado de ANA, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de: <https://sisged.ana.gob.pe/consultas> e ingresando la siguiente clave : 4A9FE286